

Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönergesi

Madde 1: Kıdem Tazminatına Hak Kazanma

Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında hesaplanır. Bir yıldan artan süreler için orantılı ödeme yapılır.

Madde 2: Kıdem Tazminatı Ödenen Haller

Kıdem tazminatı; işveren tarafından haklı neden dışında yapılan fesihlerde, çalışanın haklı nedenle feshinde, askerlik hizmeti nedeniyle ayrılımda, emeklilik hakkının kazanılmasında ve kadın çalışanın evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içindeki ayrılışında ödenir. Kendi isteğiyle istifa eden çalışana kıdem tazminatı ödenmez.

Madde 3: Giydirilmiş Ücret Kapsamı

Kıdem tazminatı hesabında brüt ücrete ek olarak; yemek yardımı, yol yardımı, düzenli ödenen ikramiye ve sosyal yardımlar dahil edilir. Fazla mesai ücreti ve arızı nitelikteki ödemeler hesaba dahil edilmez.

Madde 4: Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesabında, her bir yıl için ödenecek tutar yasal kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Tavan tutarı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir.

Madde 5: Haklı Nedenle Fesih

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı; doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar, izinsiz ve mazeretsiz olarak ardı ardına 2 iş günü işe gelmeme, iş güvenliğini tehlikeye düşürme ve şirket sırlarını ifşa etme hallerinde doğar. Bu hallerde kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez.